

מסורת הש"ס

(א) ב"מ סב. לעיל ד: (סופסטה דבי"מ ספ"ה); (ב) כתובות לד: (א) (לעיל ב ב"מ מ: ב"ב קמז:); (ד) כתובות לד: (ט) (לעיל סו. וס"ג); (ו) בס"א נוסף: וממלא שהוא עצמו גנבה, (ז) (שמות כב), (ח) (ז"ל דרכה וכן כסמור);

תורה אור השלם

- אל תשח מאתו נשך ותרבית ודאית מאליהך וד' אחיך עמך;

ורקיא כה לו 2. וקיה כי וקטא ואָשם ודחשב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אהו או את האברה אשר מצא: ורקא ה כג

הגהות הב"ח

(א) גמ' לא מזהר ליה רחמנא (מאן דמתני וכו' מתני לה) מת"מ וי"ב ס"א מאן דמתני אמתניתין כ"ש אברייא ומאן דמתני לה אברייא אכלא אברייא אבל אמתניתין רמי בר חמא כרע מתני לה: (ב) שם ומתליא את בניו: (ג) רש"י ד"ה מאן דמתני וכו' כרע (וראשון שמתני ועיקר) מת"מ וי"ב ס"א ראשון שמעתי ואחרון עיקר: (ד) ד"ה איכא דמתני לה להא דהניח:

גליון הש"ס

גמ' פה שאולה משתמש בה כל ימי שאלתה. עין שטה מקובצת בז"מ דף קט ע"א ד"ה א"י עד להאדנא בטס הרשב"א והר"ן:

הגהות מוה"ב רנשבורג

(א) תוס' ד"ה אע"פ וכו' ולכן אין חייבין להחזיר דמלוה על פה. עין שער המלך פי"ח מהלכות מלוה ולוה הלכה ה' ד"ה וראי':

לפני יאוש. דשינוי רשות בלא יאוש לא קני וכי אין גזילה קיימת

שאכלוה אחרי מות אביהן פטורין דלית ליה דרב חסדא: **מאן דמסני לה**. להא דרמי בר חמא אצרייתא כ"ש אמתניתין דליכא טעמא אחרינא למפטריה אלא האי כל כמה דלא מחסרת לה למתניתין

משמע דגזילה קיימת: **מאן דמסני לה אמתניתין אכל אצרייתא רמי בר חמא**. משום טעמא דקרא מתני לה כרעא. ל"א איפכא גרסינן מאן דמתני לה אמתני כ"ש אצרייתא דמתניתין איכא לאוקמא בשאכלום אכל גרייתא קמני שידעין שהן של רבית אלמא דקיימי בעין וקמני פטורים דרשות יוש כרשות לוקח ומאן דמתני לה אצרייתא אכל אמתניתין רמי בר חמא בשאכלום מתני לה כרעא (ו) וראשון שמעתי ועיקר: גדולים **חייבים**. ורמי בר חמא מוקי לה לפני יאוש: **קטנים פטורים**. דלאו בני דינא נינהו ואע"פ דגזילה קיימת מיהו מחסרא גוציינא וסומכוס הוא דפטר קטנים לקמן: ואין אנו יודעין **חשבונו**. ושמא אינו חישב לך דמיס: **משום דאין יודעים פטורים**. בתמיה. הואיל ויודעים שבגזילה בזה לידו דברי ושמא הוא זכרי עדיף: לא יחא אלא דאזיק אזוקי. נכנס לחצר דנגול והזיקו מי מחייבי קטנים לשלם והא אן תנן לעיל (דף פז.) והס שחבלו באתרים פטורים והכא כיון דאכלום מאן כפי להו לשלומי: **הניח לפניהם**. ועדיין לא אכלום אפילו קטנים חייבים כיון דגזילה קיימת ברשותא דמרה הוא ובענן הוא דפליגי עליה דסומכוס ולא תקשי אצרייתא דלעיל דלמר גדולים חייבין קטנים פטורים: **אין חייבין בזאונסי**. דלא קבילו עליהו נטירותא: **זוול**. כל זוזא חשבינא בחרצע דנקי וכן כל היכא דמני זוול בפרק מי שמת (ב"ב דף קמז:) והיינו שני שלטי דמיס וכולו דמיס לא נשלמו דאי הוו ידעי דצעו שלומי לא הוו אכלי צשרא והעור יחזירו כמות שהוא: **איכא דמסני (ו)** **לזה**. הניח להן אביהן אחריות נכסים חייבין: **ארישא**. דקאמר מתא איהן חייבין אונסיה ואס הניח ואס הניח להן לצדא דאחורין דאשתעבוד נכסים מחייב דלצדאון דקסבר רבא חיוב אונסיס משעת שאלה מוטל על השואל ופליגא דרב

פפא דלמר לקמן לא רמי חיוב אונסיס אשאל עד שעה שמאנס: **ואיכא דמסני לה אסיפא**. טבחהו ואכלוה משלמים דמי צצר זוול ואס הניח להן אביהן קרקע משלמין פרעון שלם דהוו אינהו צמקוס אצוהון והואיל והן אכלוה משלמין: **אכל ארישא**. דמתא דכרכה לא דלא אמרינן אשתעבוד נכסים דלא רמי חיוב אונסין על השואל עד שעת אונסין והכא כי אמניסא לימיה לשואל והני לא קצול עלייהו מידי: **והיינו דרב פפא דלמר היסא פרה גנובה** לו. כלומר גנב פרה מערב צבת וטבח צבת חייב אף בתשלומין ארצעה וחמשה שהרי נחמיצ צקין קודם שיצא לידו איסור סקילה ואף על גב דקנסא לא אחי עליה עד צבת לא פטרינא ליה מקנסא משום חיוב מיתה דלמר באלו נערות (כתובות דף לד:) קנס חידוש הוא שמידשה תורה הלכן אע"ג דמקטיל משלם: **היסא פרה שאולה** **לו וטבחה בשבת פטור**. מן הכל דלא אמרינן משעת שאלה מחייב ליה אקרינא וקמה ברשותיה אפילו למלאך המות אלא בשעת טביחה הוא דגזילה ואיסור צבת וגניבה צאין כאחד ונפטר מן הקרן משום דקס ליה דכרעה מיניה וקנסא ליכא דהא אין כפל ולא ארצעה וחמשה אלא בגנב עצמו שגנב מצית צעלים או בשומר חנם הבא לפטור עצמו בצטענת גניבה^(א) אכל שאל ונושא שכר ושוכר שאין יכולין להפטר בצטענת גנב אין בהן כפל כדלמר בכמה דוכתי לא אס אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל תאמר בש"ס כו': **שאס אין גניבה אין טביחה ואין מכירה** לא גרס ליה. ואנן שמעינן כאן ובכתובות וליד^(ב) וכן פירש לנו רבינו שאס אין גניבה אחר שפטור מן הקרן משום דקס ליה דכרעה מיניה אין טביחה קנס נמי לא משלם ואף על גב דחידוש הוא ואין מיתה פוטרתו הכא דליכא קרן פטור דתשלומי ארצעה וחמשה אמר רחמנא^(ג) ולא תשלומי ג' וד' וכי מדלית מהכא קרנא הוו להו ג' ללאן וד' לצקר. ולא היה לי לב להבין את מושל טעם זה אין כריך לכאן שאין קנס שחרי אין קנס שואל הטובה ואפילו אמרינן כרב פפא דעד השתא קס ברשותא דמרה אפילו הכי גזלן נעשה עליה ולא גנב שאין דין גנב אלא בטוען טענת גנב והוא שומר חנם. וכי גרס ליה בכתובות [שם] גרסינן ליה ובמלתא ^(ה) דרצא דלמר התם גנב וטבח צבת פטור שאס אין גניבה כו' דהתם בגנב עצמו קאי וליכא למיפטריה מקנסא אלא משום האי טעמא אכל דכרב פפא ליכא למגרסא לא התם ולא הכא ואיידי דמילתא דרב פפא איתמר התם גצי מלתא דרצא איגרסא נמי אגב שטפא דכרב פפא ותשובות רב האי גאון מסיעא לי: **רעין שגול**. כלומר אס גזילה קיימת יחזיר אכל אין גזילה קיימת פטור ובדידיה ליכא לאוקמה אלא בבניו: **בר חמוה דרבי ירמיה**. קטן הוה: **ערק גלי**. דלת פתוחה צבית אצוי סגר ולא הניח ליכנס לפי שהיה רוצה רצי ירמיה להחזיק בזה: **דאחוקי צה בחיי דאצוה**. והיה טוען שאצוי מכרה לו או נתנה לו:

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

אע"פ שהן יודעין שהם של רבית בו'. וא"ת והכי מדקדק מינה דכרשות לוקח דמי דאפילו לאו כרשות לוקח דמי א"ש דפטורין כיון דמדעת נתן לו לימנהו גביה צמורת גזילה אלא צמורת הלואה א' ולכן אין חייבין להחזיר דמלוה על פה אינו גובה מן היורשין וי"ל דאע"ג דמדעת נתנס

לו אייתייהו גביה צמורת גזילה דהוי כמתניה בטעות דלא נתן לשם מתנה אלא צמורת רבית ומיקרי גזילה בעיניה כיון שהמעות בעין והיו חייבין להחזיר אי לאו דכרשות לוקח דמי והיו שנוי רשות: **ולא פש דך גביה ולא מירי פטורין**. מנו שהיו יכולין לומר החזרנו לך א"נ כגון שאין עדי גזילה אלא הודאת הבנים בלצד: **קטנים** והא אמר קטנים פטורי'. ל"ג דהא לאו קושא היא דהאיא דלעיל כסומכוס וכן כרצנן דפירש בקונטרס אלא הי"ג בכל הספרים ואכילת קטן מירי משאא אימ ציה לא יחא אלא מוזק ותנן חש"ו פגיעתן רעה כו' וה"נ ה"מ למפרכ מאכילת גדולים אמאי חייבין כי אכלו לרב חסדא לאחר יאוש ולרמי בר חמא לפני יאוש אע"ג דאין גזילה קיימת חייבין כי אכלו פטורים דכפ"ל אלא פריך טפי להדיא אקטנים וליכא לאוקמי כגון שהניח להן אביהן אחריות נכסים ולהכי א"ש הא דגדולים חייבין לשלם אכל קטנים קשה דמ"מ יש לפטור מטעם דאין מקבלין עדות אלא שצ"ל בעל דין דהא לא פטורים ממאי טעמא אלא לסומכוס ולא לרצנן:

כל ימי שאלתה ומתא אין חייבין באונסיה וכסבורים של אביהם היא וטבחהו ואכלוה משלמין^(א) דמי בשר בזול הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבין לשלם איכא דמתני לה ארישא ואיכא דמתני לה אסיפא מאן דמתני לה ארישא כל שכן אסיפא ופליגא דרב פפא מאן דמתני לה אסיפא אבל ארישא לא והיינו דרב פפא דא"ר פפא ^(ב) היתה פרה גנובה לו וטבחה בשבת חייב שכבר חייב בגניבה קודם שיבא לידו איסור שבת היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור שאיסור שבת ואיסור גניבה באין כאחד ת"ר ^(ג) והשיב את הגזילה אשר גזל^(ד) מה ת"ל אשר גזל יחזיר כעין שגזל מכאן אמרו הגזול ומאכיל את בניו פטורין מלשלם הניח לפניהם בין גדולים בין קטנים חייבין משום סומכוס אמרו גדולים חייבין קטנים פטורין בר חמוה דרבי ירמיה טרק גלי באפיה דרבי ירמיה אתא לקמיה דרבי אבין אמר ישלו הוא תובע א"ל והא מיייתנא סהדי דאחוקי ביה בחיי דאבוה א"ל וכי מקבלין עדים

פפא דלמר לקמן לא רמי חיוב אונסיס אשאל עד שעה שמאנס: **ואיכא דמסני לה אסיפא**. טבחהו ואכלוה משלמים דמי צצר זוול ואס הניח להן אביהן קרקע משלמין פרעון שלם דהוו אינהו צמקוס אצוהון והואיל והן אכלוה משלמין: **אכל ארישא**. דמתא דכרכה לא דלא אמרינן אשתעבוד נכסים דלא רמי חיוב אונסין על השואל עד שעת אונסין והכא כי אמניסא לימיה לשואל והני לא קצול עלייהו מידי: **והיינו דרב פפא דלמר היסא פרה גנובה** לו. כלומר גנב פרה מערב צבת וטבח צבת חייב אף בתשלומין ארצעה וחמשה שהרי נחמיצ צקין קודם שיצא לידו איסור סקילה ואף על גב דקנסא לא אחי עליה עד צבת לא פטרינא ליה מקנסא משום חיוב מיתה דלמר באלו נערות (כתובות דף לד:) קנס חידוש הוא שמידשה תורה הלכן אע"ג דמקטיל משלם: **היסא פרה שאולה** **לו וטבחה בשבת פטור**. מן הכל דלא אמרינן משעת שאלה מחייב ליה אקרינא וקמה ברשותיה אפילו למלאך המות אלא בשעת טביחה הוא דגזילה ואיסור צבת וגניבה צאין כאחד ונפטר מן הקרן משום דקס ליה דכרעה מיניה וקנסא ליכא דהא אין כפל ולא ארצעה וחמשה אלא בגנב עצמו שגנב מצית צעלים או בשומר חנם הבא לפטור עצמו בצטענת גניבה^(א) אכל שאל ונושא שכר ושוכר שאין יכולין להפטר בצטענת גנב אין בהן כפל כדלמר בכמה דוכתי לא אס אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל תאמר בש"ס כו': **שאס אין גניבה אין טביחה ואין מכירה** לא גרס ליה. ואנן שמעינן כאן ובכתובות וליד^(ב) וכן פירש לנו רבינו שאס אין גניבה אחר שפטור מן הקרן משום דקס ליה דכרעה מיניה אין טביחה קנס נמי לא משלם ואף על גב דחידוש הוא ואין מיתה פוטרתו הכא דליכא קרן פטור דתשלומי ארצעה וחמשה אמר רחמנא^(ג) ולא תשלומי ג' וד' וכי מדלית מהכא קרנא הוו להו ג' ללאן וד' לצקר. ולא היה לי לב להבין את מושל טעם זה אין כריך לכאן שאין קנס שחרי אין קנס שואל הטובה ואפילו אמרינן כרב פפא דעד השתא קס ברשותא דמרה אפילו הכי גזלן נעשה עליה ולא גנב שאין דין גנב אלא בטוען טענת גנב והוא שומר חנם. וכי גרס ליה בכתובות [שם] גרסינן ליה ובמלתא ^(ה) דרצא דלמר התם גנב וטבח צבת פטור שאס אין גניבה כו' דהתם בגנב עצמו קאי וליכא למיפטריה מקנסא אלא משום האי טעמא אכל דכרב פפא ליכא למגרסא לא התם ולא הכא ואיידי דמילתא דרב פפא איתמר התם גצי מלתא דרצא איגרסא נמי אגב שטפא דכרב פפא ותשובות רב האי גאון מסיעא לי: **רעין שגול**. כלומר אס גזילה קיימת יחזיר אכל אין גזילה קיימת פטור ובדידיה ליכא לאוקמה אלא בבניו: **בר חמוה דרבי ירמיה**. קטן הוה: **ערק גלי**. דלת פתוחה צבית אצוי סגר ולא הניח ליכנס לפי שהיה רוצה רצי ירמיה להחזיק בזה: **דאחוקי צה בחיי דאצוה**. והיה טוען שאצוי מכרה לו או נתנה לו:

בבא קמא פרק עשירי בבא קמא

קרב.

עין משפט ונר מצוה

ז א מ"י פ"ד מהלכות מלוה ולוה הלכה ד סמג עשין קלג טוש"ע י"ד סימן קסא סעף ו:
ח ב ג ד טוש"ע ח"מ סימן שסא סעף ז:
ט ה ו מ"י פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ה סמג עשין כז טוש"ע ח"מ סימן שמא סעף א וסעף ג [רב אלפס כאן וצ"מ פ"ח דף קכא]:
י ז ח מ"י שם ועין צמ"מ טוש"ע שס סעף ד:
יא ט מ"י פ"ג מהל' גניבה הל' א טוש"ע ח"מ סימן שאל:
יב י מ"י שם הלכה ד:
יג ב ל מ"י פי"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ז סמג עשין כז טוש"ע ח"מ סימן קי סעף ו:

מוסף רש"י

הניח להן אביהן מעות של רבית ברי אין חייבין להחזיר. דלמינן והכי את הגזילה אשר גזל, והני לא מול מיר, דקמינא בשניי רשות וקסבר רשות יורש כרשות לוקח דמי (גרסינא דצד.) משמשינן בה כל ימי שאלתה. כל ימי משך חמון ששאלה צאינן מן כספליס (כתובות ד:.) מתא אין חייבין באונסיה. דלמינא לאו שואלין נינהו עלה (שם.) דמי בשר בזול. כל זוזא שעינן בחרצעה דנקי, הכי אמרינן בפרק מי שמת (ב"ב קמז:) וישעור יחזירו לבעלים (כתובות ד:.) אחריות נכסים. קרקעות (שם.) איכא דמתני לה ארישא. לשהי הניח להן אביהן אחריות נכסים חייבין לשלם ואמרינן דחייבין צלוונסין דלשתמעור נכסים דלצדאון ממייס משעת שאלה (שם.) ואיכא דמתני לה אסיפא. היכא דטבחהו אס הניח להן אביהן אחריות נכסים משלמין תשלומי מעלה ולא מול, דלמינא לכו למדק (שם.) כל שכן אסיפא. כשטבחהו ואכלוה (שם.) ופליגא דרב פפא. דלמר (לקמן) הויא שעתא דמטו לה אונסין הוא דלמי חובת עליה ולא משעת שאלה (שם.) אבל ארישא לא. אס מתא לא מחייבי לשלומי ולא אמרינן אישתעבוד נכסי דלצוהון משעת שאלה (שם.) והיינו דרב פפא. דלמר לא אמרינן משעת שאלה רמו עליה משלמין אלא משעת אונסין ואילן והויא שעתא לימיה לשולא דלחייב (שם.) היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור. דהייא שעתא דקא טבח לה גזיל לה ממרה ומיתה וממון צאין כאחד. ולא גרסינן שאס אין גניבה אין טביחה ואין מכירה, דגבי שואל לא שייך לא כפל ולא ארצעה וחמשה, שהרי חייב צקין לשלם אפילו טוען טענת גנב ואין קנס אלא או בגנב או בשומר חנם הפטור עצמו בטוען טענת

גנב שאמר גנבה (שם.) ז א מ"י פ"ד מהלכות מלוה ולוה הלכה ד סמג עשין קלג טוש"ע י"ד סימן קסא סעף ו:
ח ב ג ד טוש"ע ח"מ סימן שסא סעף ז:
ט ה ו מ"י פ"א מהל' שאלה ופקדון הלכה ה סמג עשין כז טוש"ע ח"מ סימן שמא סעף א וסעף ג [רב אלפס כאן וצ"מ פ"ח דף קכא]:
י ז ח מ"י שם ועין צמ"מ טוש"ע שס סעף ד:
יא ט מ"י פ"ג מהל' גניבה הל' א טוש"ע ח"מ סימן שאל:
יב י מ"י שם הלכה ד:
יג ב ל מ"י פי"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ז סמג עשין כז טוש"ע ח"מ סימן קי סעף ו: